

עין משפט נר מצוה
^{יג} א מוי' פ"ו מהלכות ממונות עניים הלכה ה' ופ"ד מהלכות שמיטה הלכה טז (מן סוג עשן קמח [טו"ס]ע"ד י"ד ס' שלא סעי' [ט]:) יד ב ג מוי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה' ופ"ו מהלכות צית הבחירה הלכה טז: מו ד ה מוי' פ"ט מהל' עדות הלכה ט טו"ש"ע י"ד סימן א סעיף ה וטו"ש"ע ח"מ סימן לה סעיף ח :

תורה אור השלם

- ומי בעמך ישראל גוי אחד בארץ. וישראל גוי אחד בארץ אשר ה'לקך האלהים לפדות לו עם לשום לך שם גדולות ונראות לגרש מפני עמך אשר פָּדִיתָ ממצרים וגוים:

- דברי הימים א יז כא דברי חכמים בדברבות ובמשמרות נטועים בעלי אַסְפוֹת נתנו מרעה אחד: קהלת יב יא וַיִּדְבֹּר אֱלֹהִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאַמֵּר: שמות כ א סוד י' ליראי ובריתו להודיעם: תהלים כה יד
- דברי הימים א יז כא דברי חכמים בדברבות ובמשמרות נטועים בעלי אַסְפוֹת נתנו מרעה אחד: קהלת יב יא וַיִּדְבֹּר אֱלֹהִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְאַמֵּר: שמות כ א סוד י' ליראי ובריתו להודיעם: תהלים כה יד

לעזי רש"י

טירמוויי"א (טרימפוא"ה).אפרנסת, משפך (שדרכו מכניסים וחומר לירחיים וכדומה).

רבינו חננאל

כו': ודף ר' יהושע פתח אורש דברי חכמים כדברבות ובמשמרות נטועים בעלי אסופות. אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטהרין והללו מטמאין הללו אסורין והללו מותרין בר'. וא"ת הואיל וכן היאך אני למד תורה מעתה ת"ל נתנו מרועה אחד כולן מפי אי אחד אמורין שנאמר וידבר אלהים את כל הדברים האלה אלא עשה אונן כארפכסח וקנה לב לשמוע אלו ואלו שכולן מתבררין לך באיזה מהן הלכה ברורה שאע"פ שנראין כמו חולקין חוזרין ונמנץ וגומרין ומסכימין בסוף כדכתיב את זהב בסופה כלשון הזה אמר אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרר' בתוכו. ומעשה בר' יוסי בן דורמסקות שהלך להקביל פני ר' אלעזר וא"ל בבחמ"ד נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית. א"ל ר' אלעזר יוסי פשוט יריך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו. כעס ר' אלעזר בשביל שא"ל נמנו

וגמרו כלומר למה נמנו והלא הלכה למשה מסיני הוא ובכה ואמר סוד ה' ליראי ובריתו להודיעם ואין בריתו אלא תורה. תנא אחר שנתיישבה דעתו בקש רחמים ואמר יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו. אמר צא ואמור אל תחושו למניינכם כך מקובלני מרבי"ז שקיבל מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית. מה טעם הרבה כריכים כבשום עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל מפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד

ג:

וְבִי בַעֲמָךְ יִשְׂרָאֵל גוי אחד בארץ. אמרינן במדרש שלשה מעדין

זה על זה ישראל ושבת והקדוש ב"ה ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה ישראל ושבת על הקדוש ב"ה שהוא אחד הקב"ה ושבת על ישראל סמכין לומר אתה אחד במנחה בשבת אע"פ שאינו מדבר מעניינה דיומא **עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית**. לפי סדר השנים

היה להם להפריש מעשר שני שהוא שנה ראשונה ומעשר עני נוהג בששית ולא מזניו מעשר עני שמי שנים לנופים אלא תקנה תקנו זה כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית וצדין הוא דאפי' תרומה גדולה לא ניתקן אלא יהא הכל מעשר עני אלא שלא ראו לחלק כל כך משאר שנים פרש"י דהיינו ארץ סיחון ועיגון כדאמרינן בחולין (דף ס:) עמון ומואב טהרו צסיחון כלומר על ידי כנוש סיחון ועיגו הומר לישראל ליכבש והקשה ר"ת דלמרינן בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נג: ושם) שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל ועבר הירדן היינו ארץ סיחון ועיגו (א) וכ"ת דקדושה ראשונה לא קידשה לעמיד לצא אם כן תפשוט מיניה לדברי אליעזר לא קידשה אלמה מיבעי' לן צפ"ק דמגילה (דף י' ושם) ובשזעוט (דף טז. ושם) מאי קצירא ליה אי קידשה אי לא קידשה (י') ומירץ ר"ת דיש לחלק דהכא צעמון ומואב דלא כבשו סיחון ועיגו ולא נתקדשו כלל בקדושת הארץ ועוד מתוך דלא קידשה עבר הירדן רק לאחר סיחון ממש אצל מה שכבש מעמון לא נתקדשה: **דרך שטות אפי"ו** בחד נמי. וכי תימא דלא היה מועד לשטות רק לאותו דבר וצעינן תלמא כדי להחזיקו כשטות לכל מילי כמו נגח (ט) דהכל לא דמי דהכא כיון שהוא שטות צלחת ודאי יש להחזיקו בחזקת שטות לכל דבר צירושלמי צפ"ק דתרומות אומר סימני שטות היוא"ל כסותו (א) והוא מאכז מה שנותנים לו א"ר הונא והוא שיהו כולן צו דלא כן אומר אני היוא"ל צלילה יחידי אימור גנדרפס אחדיה והלן צצית הקצרות ^ט לשדים והמקדע כסותו אימר צעל מחשבות מאכז מה שנותנים לו ^ס קוציקוס רצי יוחנן אמר אפילו אחת מהן אמר ר' צדין מסתברא כר' יוחנן צלצז ממאכז מה שנותנין לו דאפילו שטות שצטוטים אינו מאכז מה שנותנין לו קוציקוס אין צו אחת מכל אלו: **ב"ן דעבדינהו לבוליהו נעשה במי שנגח בו**. ומחד צשלשה ויזמנא לא איתחזק דמלינן צהך דקאמר הש"ס אימא צעל מחשבות או איניך:

ר' יהושע פתח אורש דברי חכמים כדברבות ובמשמרות נטועים בעלי אסופות. אלו ת"ח שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה הללו מטהרין והללו מטמאין הללו אסורין והללו מותרין בר'.

וא"ת הואיל וכן היאך אני למד תורה מעתה ת"ל נתנו מרועה אחד כולן מפי אי אחד אמורין שנאמר וידבר אלהים את כל הדברים האלה אלא עשה אונן כארפכסח וקנה לב לשמוע אלו ואלו שכולן מתבררין לך באיזה מהן הלכה ברורה שאע"פ שנראין כמו חולקין חוזרין ונמנץ וגומרין ומסכימין בסוף כדכתיב את זהב בסופה כלשון הזה אמר אין דור יתום שר' אלעזר בן עזריה שרר' בתוכו. ומעשה בר' יוסי בן דורמסקות שהלך להקביל פני ר' אלעזר וא"ל בבחמ"ד נמנו וגמרו עמון ומואב מעשרין מעשר שני בשביעית. א"ל ר' אלעזר יוסי פשוט יריך וקבל עיניך פשט ידיו וקבל עיניו. כעס ר' אלעזר בשביל שא"ל נמנו

וְבִי בַעֲמָךְ יִשְׂרָאֵל גוי אחד בארץ. אמרינן במדרש שלשה מעדין זה על זה ישראל ושבת והקדוש ב"ה ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה ישראל ושבת על הקדוש ב"ה שהוא אחד הקב"ה ושבת על ישראל סמכין לומר אתה אחד במנחה בשבת אע"פ שאינו מדבר מעניינה דיומא

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. לפי סדר השנים היה להם להפריש מעשר שני שהוא שנה ראשונה ומעשר עני נוהג בששית ולא מזניו מעשר עני שמי שנים לנופים אלא תקנה תקנו זה כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית וצדין הוא דאפי' תרומה גדולה לא ניתקן אלא יהא הכל מעשר עני אלא שלא ראו לחלק כל כך משאר שנים פרש"י דהיינו ארץ סיחון ועיגון

כדאמרינן בחולין (דף ס:) עמון ומואב טהרו צסיחון כלומר על ידי כנוש סיחון ועיגו הומר לישראל ליכבש והקשה ר"ת דלמרינן בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נג: ושם) שלש ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל ועבר הירדן היינו ארץ סיחון ועיגו (א) וכ"ת דקדושה ראשונה לא קידשה לעמיד לצא אם כן תפשוט מיניה לדברי אליעזר לא קידשה אלמה מיבעי' לן צפ"ק דמגילה (דף י' ושם) ובשזעוט (דף טז. ושם) מאי קצירא ליה אי קידשה אי לא קידשה (י') ומירץ ר"ת דיש לחלק דהכא צעמון ומואב דלא כבשו סיחון ועיגו ולא נתקדשו כלל בקדושת הארץ ועוד מתוך דלא קידשה עבר הירדן רק לאחר סיחון ממש אצל מה שכבש מעמון לא נתקדשה: **דרך שטות אפי"ו** בחד נמי. וכי תימא דלא היה מועד לשטות רק לאותו דבר וצעינן תלמא כדי להחזיקו כשטות לכל מילי כמו נגח (ט) דהכל לא דמי דהכא כיון שהוא שטות צלחת ודאי יש להחזיקו בחזקת שטות לכל דבר צירושלמי צפ"ק דתרומות אומר סימני שטות היוא"ל כסותו (א) והוא מאכז מה שנותנים לו א"ר הונא והוא שיהו כולן צו דלא כן אומר אני היוא"ל צלילה יחידי אימור גנדרפס אחדיה והלן צצית הקצרות ^ט לשדים והמקדע כסותו אימר צעל מחשבות מאכז מה שנותנים לו ^ס קוציקוס רצי יוחנן אמר אפילו אחת מהן אמר ר' צדין מסתברא כר' יוחנן צלצז ממאכז מה שנותנין לו דאפילו שטות שצטוטים אינו מאכז מה שנותנין לו קוציקוס אין צו אחת מכל אלו: **ב"ן דעבדינהו לבוליהו נעשה במי שנגח בו**. ומחד צשלשה ויזמנא לא איתחזק דמלינן צהך דקאמר הש"ס אימא צעל מחשבות או איניך:

הכל חייבין פרק ראשון חגיגה

ואף הוא.^[א] רצי אלעזר בן עזריה: **לסלמיה**. שורות המענה: **פוסלין ומכשירין**. שיץ לומר לענין פסול עדות ופסול כהונה (א): **כולן אל אחד אמרן**. אין לך מצני המחלוקת מביא ראיה מתורת אלוה אחר אלא מתורת אלהינו: **פרנס אחד אמרן**. אין לך מביא ראיה

מדברי צביא הצא לחלוק על משה רבינו: **עשה אונץך כאפרנסת**. מאחר שכולן לצן לשמים עשה אונך שומעת ולמוד ודע דברי כולן וכשתדע להבחין אי זה יכשר קצע הלכה כמותו. אפרנסת טירמוויי"א שעל הריחים: **מה מסמר זה**. כשנועזין אותו צכותל הוא מחקרו יכול אף זה כן תלמוד לומר נטועים כנטיעה שדרכה לפרות ולרצות: **ולימרו ליה צדיא**. מיד למה החזקו לומר תלמידך אנו: **נמנו וגמרו**. והתקינו שיהו ישראל הדרין צצבר ארדן צמה שכבשו מסיחון ועיגו ארץ עמון ומואב: **מעשרין**. עכשיו מעשר עני בשביעית שהן היו זורעין בשביעית כדאמרינן לקמן שלא קידשוה עולי גולה כקדושת^א הארץ: **פשוט יריך וקבל עיניך**. הוקשה צעיניו שנתן עטרה לאותו דורש והלא מימות אנשי כנסת הגדולה היתה תקנה זו: **אל תחשו למניינכם**. אל יהי לכם שום חשש וגמגום צמה שמייתם ומיקנתם שהרי הסכמתם להלכה: **כך מקובלני**. שקדושה ראשונה שקידשה יהושע לשעמה לא קידשה לעמיד לצא אצל קדושה שניה נתקדשה לעולם כדמניא ציצמות (דף פג:)‏ קדושה ראשונה ושהיה יש להן שלישית אין להן לפיכך צשאר ארץ ישראל אין וריעה בשביעית אצל עמון ומואב הניחו מלקדשן כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית צלקט שכחה ופאה וצמעשר עני לך תקנו להן שיהו מעשרין מעשר עני וצרשות החכמים היה להטיל עליהן אחיז מעשר שירצו לפי שאינן חייצין מן המורה: **איזוה שטות**. האמור צכל מקום שפטור מן המלות ומן העוגש ואין קנינו קנין ואין ממכרו ממכר: **והלן צצית הקצרות**. צלילה: **לעולם דקא עציז לכו דרך שטות**. ואפילו הכי לא מוחזקין ליה צחדא דהיוא"ל יחידי צלילה אימור גנדרפס אחדיה. אני שמעתי חולי האוחז מתוך דלגה ולי נראה: **שפסרה עליו רוח עומאה**. רוח שדים שסייעוהו להיות מכשף: כמו

והלן בבית הקברות והמקדע את כסותו איתמר רב הונא אמר עד שיהו כולן בבת אחת ר' יוחנן אמר **אפי'** באחת מהן היכי דמי אי דעביד להו דרך שטות אפי' בחדא נמי אי דלא עביד להו דרך שטות אפילו כולוה נמי לא לעולם דקא עביד להו דרך שטות והלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח שומאה הוא דקא עביד והיוצא יחידי בליילה אימור גנדרפס אחדיה והמקדע את כסותו אימור בעל מחשבות הוא כיון דעבדינהו לכולוהו הוה להו **במי**

עולי מצרים. וקדשום נקדשום הארץ, ולא כבשום עולי בבל. לקדשם צשניה, ולכן לא כבשום דקסביי האילי והטרו הומר, דקדושה ראשונה צטלה, דכי קדשה יהושע לשעמה קדשה ולא לעמיד לצוא כסגלו נימי צנודנלג, ולא רצו להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר למרוש ולרועש שם בשביעים שאינה נוהגת בחוזה לאחר ויסקמו עליהן עניים ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני (וחולין א.) הלכן זורעים צהן בשביעית שיסמכו עליהן עניים לשכור עצמן למרוש ולקוצר ועוד ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני (יבמות טז.).

מסורת הש"ם

(א) [אבות דרבי סי"ח מוספתא סוטה פ"ו], (ב) הערוך גרס כארפכסח, (ג) [צרכי סא.], (ד) מצינלח (פ' בא פט"ו, ה) [מוספי' ידים פ"ב ע"ש ידים פ"ד מ"ג], (ו) יבמות טז., (ז) כלומר דבר צבור ההלכה למשה מסיני עי' ראש' צהל' מקואות (סוף נדה) סימון א, (ח) חולין ז, (ט) מגילה י. [מסות טי. שזעוט סז. וצמיח ס: קן: חולין ז. תמורה כא. ערכין צב:], (י) [מוספתא תרומות פ"א], (יג) מה לפני ד"ה פוסלון, (ד) צע"י: נקדושת, (ט) צע"י הנרסא כולי הא, (ז) [מקטיר לשדים צל:], (ס) הוא נמי חולי של מחשבה מפרש שם,

הגהות הב"ח

(א) גביא תלמוד לומר נתנו מרועה אחד כולם אל אחד: (ב) רש"י ד"ה ואל"כ מה"ד מה מסמר וכו' ולרבות הס"ד ואל"כ מה"ד כולן אל אחד וכו' שעל הרחים הס"ד ואחר כך מה"ד ולימרו: (ח) ד"ה עמון וכו' ארץ סיחון ועיגו וכן תימה דקאמר הכא דקדושה ראשונה: (ד) בא"ד ומירץ ר"ת. יצי' וכל קאשיה שקשו אם כן תפשוט אין המירץ מפורש אצל צפיק קמא דמנינה מפורש צמוס' ע"ש דף י: (ה) ד"ה דרך וכו' נעשה מועד לכל דמי דלא צ"ל: ומתנב דהכא מתקן: (ו) בא"ד והמקדע כסותו והמאבד:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א י מה דרצון זה מטלטל. יצי' ר"ל שאינו מתקיים בקומיו מהרש"א ח"א: **ב** שם אי מה מסמר זה חסר. יצי' ר"ל מהסר ומתקב צכותל מהרש"א שם וכן הוא צלצון רש"י ד"ה מה מסמר וכו': **ג** רש"י ד"ה ואף הוא ר' אלעזר בן עזריה. יצי' ומהרש"א צח"א פ"י שר' יהושע פתח ודרש יוש"ש:

מוסף רש"י

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית. ישראלים הדריס צלרץ עמון ומואב שכבש משה מסיחון ומתקדשו בקדושת א"י ועכשיו צצית שני צטלה קדושתה חוזרעין בשביעית ומקטן להן מעשר ראשון ומעשר עני בשביעית, כדמפרש לקמן מפני פריגתם עניים שצא"י שאין להם מה לאכול בשביעית, לפי צצטל לקט שכחה ופאה והולכים שם ונטולים לקט שכחה ופאה ומעשר עני (יבמות טז.). הרבה כריכים כבשו

עולי מצרים. ולא כבשום עולי בבל. לקדשם צשניה, ולכן לא כבשום דקסביי האילי והטרו הומר, דקדושה ראשונה צטלה, דכי קדשה יהושע לשעמה קדשה ולא לעמיד לצוא כסגלו נימי צנודנלג, ולא רצו להחזיר קדושתה כדי שיהא מותר למרוש ולרועש שם בשביעים שאינה נוהגת בחוזה לאחר ויסקמו עליהן עניים ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני (וחולין א.) הלכן זורעים צהן בשביעית שיסמכו עליהן עניים לשכור עצמן למרוש ולקוצר ועוד ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני (יבמות טז.).